BARCALOVÁ HRTÚS
advokátní kancelář

Mgr. Barbora Barcalová, advokátka
ev. č. ČAK 14920
ID schránky: 65htkbz
E: barbora.barcalova@bhlegal.cz

Mgr. Pavel Hrtús, advokát
ev. č. ČAK 11416
ID schránky: x8xhgqj
E: pavel.hrtus@bhlegal.cz

Mgr. Michaela Muroňová
Petr Muroň
Starobělská 2605/62
700 30 Ostrava – Zábřeh

V Praze dne 31. 3. 2026

Vážení,

obracím se na Vás v právním zastoupení společnosti STADAKOR s.r.o., IČ: 277 92 501, se sídlem 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, ve věci smlouvy o dílo č. 097-2024 mezi mým klientem a Vámi uzavřené dne 8. 11. 2024 (dále jen „***Smlouva o dílo č. 097-2024***“) a související smlouvy o dílo č. 003-2025 uzavřené dne 4. 3. 2025 (dále jen „***Smlouva o dílo č. 003-2025***“). Současně na základě Vámi akceptované nabídky mého klienta ze dne 15. 8. 2024 došlo k uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bylo zajištění vyhotovení projektové dokumentace na provedení díla dle dříve uvedených smluv o dílo.

Předmětem Smlouvy o dílo č. 097-2024 bylo provedení díla spočívajícího v rekonstrukci rodinného domu na adrese Morávka č. p. 259, okr. Frýdek – Místek, a to konkrétně I. etapy spočívající ve zpevnění základů domu dle cenové nabídky tvořící přílohu této smlouvy.

Předmětem Smlouvy o dílo č. 003-2025 potom bylo provedení díla navazující II. etapy rekonstrukce daného domu, a to opět dle specifikace v cenové nabídce tvořící přílohu této druhé smlouvy.

Dne 20. 3. 2026 můj klient obdržel emailovou zprávu odeslanou z emailové adresy muron.petr@seznam.cz, u níž jste v závěru jako odesílatelé uvedeni oba společně, kdy tato zpráva obsahuje sdělení, že touto zprávou odstupujete *„od smluvního vztahu jako celku, a to jak v části projektové dokumentace, tak v části realizace stavebních prací“*.

Toto odstoupení od smlouvy klient nepovažuje za platné a účinné, a to z dále uvedených důvodů.

Důvody pro odstoupení od smlouvy spatřujete v tom, že *„V průběhu realizace stavby byl po zahájení bouracích prací zjištěn havarijní stav konstrukcí, který nebylo možné zjistit bez provedení odpovídajícího diagnostického průzkumu (sond), jenž však nebyl před zpracováním projektové dokumentace proveden. Současně uvádíme, že v dokumentu „B_SOUHRNNA_A_TECHNICKA_ZPRAVA_MURON-output.pdf" je uvedeno, že byl proveden vizuální průzkum stávající stavby a pasport se závěrem, že zamýšlený záměr je zcela proveditelný. Tento závěr se však v průběhu realizace ukázal jako neodpovídající skutečnému stavu konstrukcí. S ohledem na rozsah a charakter zjištěných poruch byl přitom tento stav při provedení odpovídajících sond zjistitelný již v přípravné fázi.“* Dále tvrdíte, že *„Projektová dokumentace vycházela z neověřeného stavu konstrukcí, čímž došlo k porušení odborné péče a povinností zhotovitele. V této Projektová dokumentace vycházela z neověřeného stavu konstrukcí, čímž došlo k porušení odborné*

péče a povinností zhotovitele. V této souvislosti upozorňujeme, že Vaše společnost vystupovala současně v roli projektanta, zhotovitele i stavebního dozor."

Takto vymezené důvody pro odstoupení od smlouvy můj klient neakceptuje, neboť při plnění svých smluvních povinností postupoval řádně a s náležitou péčí.

Při prvotním seznámením se s nemovitostí, která měla být předmětem rekonstrukce, tato nevykazovala žádné známky takového narušení konstrukcí (s výjimkou střechy), z nichž by bylo možné předvídat následně zjištěný havarijní stav. Zdi domu nevykazovaly trhliny, vybouleniny či odpadávající omítku, tedy žádné znaky, na jejichž základě by bylo možné usuzovat na to, že stav konstrukcí je v tak špatném stavu, jak se ukázalo následně. Ostatně přípravu díla zajišťovaly odborně způsobilé a zejména velmi zkušené osoby, jako Ing. Martin Wünsche, zpracovatel statického posudku, nebo Ing. arch. Stanislav Wilczek, zpracovatel projektové dokumentace, kteří také nezaznamenali žádné známky následně zjištěného havarijního stavu.

Běžný postup je v obdobných případech potom takový, že Vámi namítané sondy jsou prováděny až v průběhu stavebních prací, nikoliv ve stádiu přípravy projektové dokumentace. Ostatně požadavek na provedení sond nebyl vznesen ani z Vaší strany.

Samotný statický posudek zpracovaný Ing. Martinem Wünschem uvádí, že „*stavebně technický průzkum nebyl proveden, pevnost zdiva tedy nebyla exaktně stanovena. Lze však předpokládat na základě stavu a stáří budovy, že zdivo svislých nosných konstrukcí není degradováno.* ***V rámci realizace*** *zajistí zhotovitel stavby sondy a* ***po odkrytí omítky na obvodových a středních nosných stěnách*** *bude dle ČSN 73 0038 pevnost odborně odhadnuta osobou odborně způsobilou.*" Můj klient postupoval v souladu s takto stanoveným postupem.

Následně po zahájení stavebních prací a odkrytí zdiva svislých konstrukcí byl zjištěn jejich havarijní stav z důvodu silně degradovaného pojiva, což můj klient zapsal dne 11. 12. 2025 do stavebního deníku a současně Vás o tom informoval. Zjištěné skutečnosti byly projednány na kontrolním dni konaném dne 15. 12. 2025, přičemž bylo dohodnuto provést zbourání kompletních konstrukcí 1. NP domu, a to až na základ, přičemž bylo stranami dohodnuto, že konstrukce domu budou vystavěny od základů zcela nově. Zde tedy došlo mezi stranami k dohodě o dalším postupu, na základě čehož můj klient pokračoval v provádění díla.

Po dokončení bouracích prací proběhl další kontrolní den dne 15. 1. 2026, kde byl projednán následující postup ohledně základů domu a sklepních prostor. Oproti původnímu zadání jste místo zpevnění stávajících základů domu preferovali (na doporučení Vašeho otce, pana Muroně staršího, který zde vystupoval jako Váš konzultant) provedení nových základů, nové sklepní stěny a nové stropní konstrukce 1. podzemního podlaží.

Vzhledem k tomu Vám můj klient zaslal návrh změnových listů odrážejících změny v rozsahu díla vynucené Vašimi požadavky.

Následně jste dne 22. 1. 2026 jednostranně pozastavili další provádění díla, a to do doby, než dojde k projednání a odsouhlasení zaslaných změnových listů. Dále jste, aniž jste se vyjádřili k předmětným změnovým listům, reagovali až zápisem ve stavebním deníku ze dne 11. 2. 2026, v němž se domáháte informace o provedení sond, „*jak nařizuje statický posudek v projektové dokumentaci*", s odkazem na Váš zápis ze dne 15. 12. 2025, v němž jste vznesl dotaz na možné zanedbání stavebně-technického průzkumu při zpracování projektové dokumentace. Tento Váš požadavek zcela dezinterpretuje obsah

statického posudku, když ten provedení sond v souladu s obvyklou praxí předepsal až v průběhu realizace díla, čemuž klient vyhověl.

Konečně zápisem ze dne 19. 3. 2026 jste z důvodu údajného neprovedení sond a nedodržení postupů předepsaných projektovou dokumentací oznámil ukončení smluv o dílo, na což navazuje již shora zmíněná emailová zpráva ze dne 20. 3. 2026, kterou od smlouvy odstupujete pro údajné porušení odborné péče a povinností zhotovitele.

Jak již bylo uvedeno shora, můj klient kategoricky odmítá pochybení při realizaci kterékoliv dílčí dodávky rekonstrukce Vašeho domu. Můj klient postupoval řádně, v souladu s doporučeními odborných osob podílejících se přípravě díla (statik, projektant), přičemž ani můj klient ani kterýkoliv z těchto odborníků na základě vizuální prohlídky domu nedospěl k podezření na havarijní stav svislých konstrukcí domu. Pokud odkazujete na statický posudek, ten nepředepisoval provedení sond před zpracováním projektové dokumentace, jak tvrdíte (ostatně statický posudek, jenž je součástí projektové dokumentace, logicky stěží může přikazovat provedení sond v době předcházející jeho zpracování), naopak v souladu s obvyklou praxí počítal se zkoumáním stavu v průběhu realizace díla.

Váš postup, kdy odstupujete od smluvních vztahů s mým klientem pro údajné porušení jeho povinností, můj klient považuje za neoprávněný a odmítá jej.

V návaznosti na to uvádím, že v případě, že by Váš požadavek na ukončení smluvních vztahů přišel bez zbytečného odkladu poté, co se vyskytl zde řešený havarijní stav, neměl by můj klient s tímto postupem problém. Naopak jste mého klienta nechali po dobu třech měsíců v tom, že v realizaci díla bude pokračovat po přezkoumání zaslaných změnových listů, tedy po dobu třech měsíců můj klient vázal své kapacity, které tak nemohl využít pro nasmlouvání jiných zakázek.

Má-li ze strany mého klienta dojít k akceptaci dohody, kterou by došlo k ukončení všech vzájemných smluvních vztahů, musí taková dohoda odrážet také náklady, resp. ušlý zisk spojené s popsanou skutečností. V současnosti můj klient tyto vyčísluje, současně také nechává zpracovat pasport stavby zachycující skutečný stav prostavěnosti, jenž bude podkladem vzájemného vypořádání. Tyto dokumenty zpracuje do 14 dnů. Poté Vám klient tyto podklady předloží se svým návrhem dohody o ukončení smluv o dílo obsahující také vzájemné vypořádání obou stran.

S pozdravem

Mgr. Pavel Hrtús

Digitálně podepsal Mgr. Pavel Hrtús
Datum: 2026.03.31 15:02:05 +02'00'

Mgr. Pavel Hrtús
advokát